ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
วันที่ 29 ก.ค. 2568
เลขรับ 4643

สรก.(ว) 3192
เลขที่รับ.....
วันที่ 29 ก.ค. 2568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 25 ก.ค. 2568
เลขรับที่ 20974
เวลา 15๙๐ น.

ที่ กษ ๑๒๐๑/๔๐๔๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหนังสือยินยอมจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก่อนการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าหรืออนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ขอในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดหาและจัดสรรที่ดินของรัฐให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้หรือผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปัจจุบัน ส.ป.ก. พบว่า เกษตรกรรวมถึงในครอบครัวเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน บุคคล หรือนิติบุคคลบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าหรือขออนุญาตใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ส.ป.ก. และเป็นการส่งเสริมให้มีการบุกรุกหรือการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขยายวงกว้างออกไป ส่งผลให้การดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและป้องกันการบุกรุกใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก. ประกอบกับ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ กำหนดว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้มีสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย หรือตามสัญญาต่างๆ ดังนั้น ส.ป.ก. ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความยินยอมให้มีการใช้ไฟฟ้าในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ในการขอหนังสือยินยอมหรือหนังสือแสดงความไม่ขัดข้องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

/หรืออนุญาต...

หรืออนุญาตให้มีการใช้ไฟฟ้าในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถพิจารณาดำเนินการให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นการสนับสนุนการทำงานของ ส.ป.ก. อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)
ผู้ว่าการ
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘

สำนักบริหารกลาง
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๓๔๔๓

กองโครงการ
รับที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘
เลขที่รับ ๑๗๗๘

ผชก.(รว-วพ)
ฝอร. ผสอ.

รฝก.(กอ)
กคก.

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

(นายพงศกร ยุทธโกวิท)
รผก.(รว)
๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

29/7/68

รก.คก.(ค)
ผคก.๑ (ง)

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘